

**REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**  
**Union-Discipline-Travail**  
-----

**LOI N° 2023-419 DU 22 MAI 2023**  
**RELATIVE A L'INTERVENTION DES JURIDICTIONS NATIONALES**  
**EN MATIERE DE MEDIATION**

**L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :**

**Article 1 :** La présente loi a pour objet de déterminer les juridictions nationales compétentes en matière de médiation et les procédures applicables devant elles, en application de l'Acte uniforme relatif à la médiation.

**CHAPITRE I : PROCEDURE EN MATIERE DE MEDIATION JUDICIAIRE**

**Article 2 :** En vertu de l'article 4 alinéa 3 de l'Acte uniforme relatif à la médiation, les juridictions de premier ou de second degré saisi d'un litige peuvent, en accord avec les parties, suspendre la procédure et renvoyer les parties à la médiation, sur tout ou partie du litige, tant qu'une décision irrévocable n'est pas encore intervenue.

**Article 3 :** La décision qui renvoie à la médiation mentionne l'accord des parties d'y recourir, désigne le médiateur ou l'institution de médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera, à nouveau, appelée à l'audience. Les délais de prescription de l'action devant la juridiction sont suspendus au cours de la procédure de médiation.

La juridiction saisie peut proroger la durée de suspension de la procédure si les parties en font la demande conjointe.

**Article 4 :** Lorsqu'elle désigne un médiateur, la juridiction fixe, en accord avec les parties et le médiateur, aussi bien le montant des frais de la médiation, les honoraires du médiateur, que leur répartition entre les parties. Elle ordonne la consignation de la provision au greffe de la juridiction, dans un délai qu'elle impartit. Un supplément peut être exigé si la provision paraît insuffisante pour assurer le paiement de tous les frais de la médiation.

A défaut de paiement de la consignation dans le délai fixé par la juridiction, la décision renvoyant les parties à la médiation est non avenue. Dans ce cas, l'affaire est appelée et la procédure judiciaire reprend son cours.

**Article 5 :** Lorsque la juridiction désigne une institution de médiation, les parties sont tenues de se conformer au règlement de médiation de ladite institution, notamment quant à la désignation du médiateur et au barème des frais de médiation.



**Article 6 :** Dès le prononcé de la décision qui désigne le médiateur ou l'institution de médiation, le greffe de la juridiction en notifie copie, dans les plus brefs délais, aux parties et au médiateur ou à l'institution de médiation.

**Article 7 :** Le médiateur désigné par la juridiction peut, après le début de sa mission, obtenir sur simple requête, par ordonnance du président de la formation de jugement, le versement, par le greffier en chef, d'une avance à valoir sur ses honoraires définitifs.

Lorsque la médiation est terminée, la juridiction liquide les frais de la médiation et ordonne, s'il y a lieu, la restitution des sommes consignées en excédent, sur production de pièces justificatives.

**Article 8 :** Lorsque la médiation prend fin sans que les parties ne parviennent à un accord, l'affaire est appelée à la date fixée à l'article 3 et la procédure judiciaire reprend son cours normal après le constat de l'échec de la médiation par la juridiction, mentionné au plumeitif.

**Article 9 :** Lorsque la procédure de médiation prend fin par accord amiable des parties, la juridiction met fin à la procédure en constatant l'accord. Elle donne acte aux parties de leur accord.

## **CHAPITRE II : HOMOLOGATION DE L'ACCORD DE MEDIATION**

**Article 10 :** L'accord de médiation peut faire l'objet d'exécution forcée s'il bénéficie d'une décision d'homologation.

**Article 11 :** En cas de médiation conventionnelle, l'homologation est accordée par ordonnance du président du tribunal qui eut été compétent pour connaître du litige. Celui-ci est saisi sur requête de la partie intéressée.

Toutefois, lorsque la demande d'homologation concerne un accord de médiation conventionnelle portant sur les modalités d'exécution d'une décision de justice, l'homologation est accordée par le président du tribunal du lieu où l'exécution est poursuivie ou envisagée.

La requête aux fins d'homologation est accompagnée de l'original de l'accord de médiation ainsi que, s'il y a lieu, des copies des documents réunissant les conditions requises pour son authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le demandeur doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressée par les cours d'appel.

**Article 12 :** Le président du tribunal se borne à vérifier l'authenticité de l'accord de médiation et fait droit à la demande d'homologation dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.

Le président du tribunal statue sur pièces. Toutefois, il peut entendre le médiateur ou les parties s'il le juge nécessaire.

L'homologation peut être refusée si l'accord de médiation est contraire à l'ordre public.



A défaut de décision dans le délai de quinze jours visés à l'alinéa 1 du présent article, l'accord de médiation bénéficie automatiquement de l'homologation. La partie la plus diligente saisit, à cet effet, le greffier en chef qui est tenu d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation.

**Article 13 :** En cas de médiation judiciaire, lorsque la médiation a été ordonnée par un tribunal, l'homologation est accordée comme indiqué aux articles 11 et 12 précédents.

Toutefois, le tribunal qui a ordonné la médiation reste compétent pour statuer sur l'homologation si la demande lui est adressée conjointement par les parties ou l'une d'elles au moment de l'appel de la cause après la médiation. Dans ce cas, le tribunal statue par un seul jugement sur le constat de l'accord de médiation et l'homologation de celui-ci.

**Article 14 :** Lorsque la médiation a été ordonnée par une juridiction d'appel, cette juridiction reste compétente pour statuer sur l'homologation. Elle procède comme prévu aux articles 12 et 13 précédents.

La décision de la juridiction d'appel qui accorde l'homologation de l'accord de médiation précise, en outre, que l'accord de médiation se substitue à la décision objet du recours qui devient, dès lors, non avenue. Si l'accord de médiation ne porte que sur une partie de la décision de premier degré, l'homologation ne concernera que les seules dispositions de cette décision ayant fait l'objet de l'accord de médiation.

### **CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES**

**Article 15 :** Est abrogée, la loi n°2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle.

**Article 16 :** La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 22 mai 2023

Copie certifiée conforme à l'original  
Le Secrétaire Général du Gouvernement

**Alassane OUATTARA**



**Roger Charlemagne DAH**  
Magistrat Hors Hiérarchie

N° 2300421